

**शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/155/2021/सरगुजा**  
**शिकायतकर्ता अहमद रजा, महामाया रोड अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)**  
**विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)**  
**आदेश दिनांक 04.03.2022**

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि अम्बिकापुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 24.08.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 10.09.2020 दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 19.11.2020को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 28.11.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।  
 शिकायतकर्ता श्री अहमद रजावी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री जे. एस. कुमार कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा वी.सी. में उपस्थित।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “आपके कार्यालय में पदस्त श्रीमान् जे.एस.पवार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर से संबंधित जो जानकारी क्र./सू.का.अ./2020-21/17 दिनांक 02.06.2020 कार्यालय संयुक्त संचालक से प्रथम अपील सुनवाई उपरांत असत्यापित उपलब्ध कराई गई, जिसमें आपके द्वारा बताया गया कि नियुक्ति दिनांक 08.04.1983 से आज दिनांक तक लगभग 37 वर्षों में 1 वर्ष कुछ माह ही अन्य विकास खण्ड में व बाकी का समय एक की विकासखण्ड उदयपुर के जगहों में ही श्री पवार जी द्वारा कार्य किए गए व वर्तमान में उदयपुर विकासखण्ड में ही पदस्थ है। तो कृपया बताने का कष्ट करें कि किस नियम अथवा आदेश के तहत श्रीमान श्री इतने वर्षों से एक ही विकासखण्ड में पदस्थ है की जानकारी मांगी गई है।”
4. जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) का जवाब दिनांक 19.01.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि प्रार्थी ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी से पदोन्नति होकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड उदयपुर में कार्यरत होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित नियम कानून एवं प्रक्रियाओं का समुचित जानकारी से अनभिज्ञ है। यह कि आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.03.2020

के माध्यम से सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत जानकारी तथा शासन के नियमों का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था। यह कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रदाय न किए जाने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.04.2020 के माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि अंबिकापुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपील का उत्तर की जानकारी चाही गई। प्रार्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांक-17 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री अहमद रजा अंबिकापुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक- 398 दिनांक 09.06.2020 को डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। यह कि आवेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.03.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी से श्री जे०एस० पवार की पदस्थापना से संबंधित जानकारी एवं शासन के नियमों की सत्यापित प्रति का मांग किया गया था, फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी अपने विवेक के अनुसार पदस्थापना से संबंधित जानकारी अपीलीय अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत जहाँ तक शासन के नियमों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जो कार्यालय में उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश क्रमांक- 1107 दिनांक 10.09.2020 में यह उल्लेख किया गया है, कि जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य के मामले में एस.एन.पी. (सी) संख्या 7526/2009 से सिविल अपील संख्या 6454/211 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मामले में यह स्पष्ट किया गया है, कि अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनउपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यह कि आवेदक अहमद रजा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा जन सूचना अधिकारी से शासन के नियम का सत्यापित प्रति का मांग किया गया है। इस संबंध में माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत का उल्लेख कंडिका क्रमांक 04 में स्पष्ट करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया है।

5. आज सुनवाई में उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि, जनसूचना अधिकारी द्वारा 02 पेज की जानकारी प्रदाय कि गयी है, जो सत्यापित नहीं है। जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जानकारी सत्यापित कर पंजीकृत डाक से प्रेषित करे तथा पावती आयोग में प्रस्तुत करें।

6. अतः कलेक्टर सरगुजा, जिला सरगुजा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(v) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का आभाव है।
7. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-  
(मनोज त्रिवेदी)  
राज्य सूचना आयुक्त